

**№630/BL/14-07 Кейін қаржылық лизингке беру үшін
тауарды сатып алу-сату шарты / ДОГОВОР
купли-продажи товара
для последующей передачи в финансовый лизинг №630/BL/14-07**

Алматы қ.

14.07.2026 ж.

г. Алматы

14.07.2026 г.

Бұдан кейін «Сатушы» деп аталатын «**ULYTAU Co.**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Директоры Жумагельдинов Даурен Бериккалиевич мырза, бір жақтан, және

бұдан кейін «Сатып алушы» деп аталатын «**Банк ЦентрКредит**» АҚ-тың еншілес компаниясы «**BCC Leasing**» Акционерлік қоғамы атынан 2026 жылғы «29» сәуірдің №Л/02-Н сенімхат негізінде әрекет ететін Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы Истелиева Асель Бактыбековна ханым, екінші жақтан, және

бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын **БАЙНАҚОВА Ә.А. жеке кәсіпкері, ЖСН 960824450923** атынан "Мемлекеттік кірістер комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі, берілген 19.06.2026 жылғы № KZ18TWQ05768797 Талоны негізінде іс-әрекет ететін **Байнақова Әсима Асқатқызы** ханым, үшінші жақтан,

бұдан кейін бірге «**Тараптар**» деп, ал жеке-жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы Шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Сатушы осы Шарттың талаптарымен осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, осы Шарттың 1-қосымшасына да көрсетілген атауына, санына, спецификациясына және бағасына сәйкес Тауарды (бұдан кейін – «Тауар») кейін Сатып алушы мен Лизинг алушының арасында жасалған **14.07.2026 ж. Лизинг шарты (Қосылу шартына № OPL/2026/I/S/009910 Қосылу туралы өтініш)** бойынша Лизинг алушыға тапсыру мақсатында сатады, ал Сатып алушы сатып алады (бұдан кейін – «Қосылу туралы

Товарищество с ограниченной ответственностью «ULYTAU Co.», в лице Директора Жумагельдинова Даурена Бериккалиевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Продавец**», с одной стороны, и

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing» в лице Руководителя Дирекции финансирования и развития проектов Истелиевой Асель Бактыбековны, действующего на основании Доверенности №Л/02-Н от «29» апреля 2026 года, далее именуемое «**Покупатель**», с другой стороны, и

Индивидуальный предприниматель БАЙНАҚОВА Ә.А., ИИН 960824450923 в лице г-жи **Байнақова Әсима Асқатқызы**, действующего на основании Талона № KZ18TWQ05768797 от 19.06.2026 года, выданного Республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по городу Ақтөбе Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов", далее именуемое «**Лизингополучатель**», с третьей стороны,

далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях настоящего Договора товар в соответствии с наименованием, количеством, спецификациями и по ценам, приведенным в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуемое «Товар»), в целях дальнейшей передачи в финансовый лизинг Лизингополучателю **Договору лизинга (Заявление о присоединении № OPL/2026/I/S/009910 Договор присоединения) от 14.07.2026 г.**, заключенному между Покупателем и Лизингополучателем далее «Заявление к

DOC ID KZPKXV4202600013317FCC9A0D

өтініш»).

1.2. Шарт бойынша Тауарды Қосылу туралы өтінішке сәйкес кейін оны Лизинг алушыға қаржы лизингіне тапсыру үшін Сатып алушы Лизинг алушы таңдаған Сатушыдан өз бетінше сатып алады.

1.3. Сатушы осы арқылы жеткізілетін Тауардың Сатып алушыға және Лизинг берушіге тапсырылған сәтте жай-күйі бойынша өзіне жеке меншік құқығымен тиесілі, кез келген ауыртпалықтан (кепіл, тыйым, шектеу) және үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос екенін мәлімдейді.

1.4. Жөнелту елдерінде, сондай-ақ транзит елдерінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасында Тауарды жеткізуге қажетті рұқсаттарды, өзге құжаттарды ұсынатын кеден органдарына, құзырлы органдарға байланысты барлық процедураларды Сатушы Сатып алушыны және Лизинг берушіні тартпай-ақ өз бетінше жүзеге асырады және төлемін жасайды. Тауарды жеткізу бойынша барлық шығыстарды, алымдарды, салықтарды және басқа да төлемдерді Сатушы Сатып алушыны тартпай-ақ өз бетінше, өз есебімен жүргізеді.

1.5. Осы Шарт бойынша Тауарды Сатып алушы Сатушыдан Лизинг алушы үшін сатып алатынына байланысты, Сатып алушы мен Лизинг алушының жеткізілетін Тауардың сапасы, жиынтығы және ассортименті, осы Шарттан туындайтын жеткізу мерзімі бойынша Сатушыға қатысты рекламация (шағым беру) бойынша бірдей құқықтарға ие болады. Сатып алушы мен Лизинг алушы Сатушыға бірге және/немесе өз бетінше (жеке-жеке), бірақ бір-біріне қайшы келмейтін немесе Сатып алушының немесе Лизинг алушының осы Шарттан туындайтын мүдделерін бұзбайтын шағым беруге құқылы. Аталған талапты сақтаған кезде Сатып алушы мен Лизинг алушы мұндай құқықтың Сатып алушыға жеке немесе Лизинг алушыға жеке немесе Сатып алушы мен Лизинг алушыға бір уақытта ұсынылғанына қарамастан осы Шарттың кез келген тармағы бойынша Сатушыға шағым беруге қатысты бірдей құқықтарға ие.

1.6. Сатып алушының тауарға қатысты меншік құқығы осы Шарттың талаптарына сәйкес барлық Тараптар жасайтын Қабылдау-өткізу актісіне Тараптар қол

Договору присоединения».

1.2. Товар по Договору приобретается Покупателем у Продавца, выбранного Лизингополучателем самостоятельно, для последующей передачи его в финансовый лизинг Лизингополучателю, в соответствии с Заявлением к Договору присоединения.

1.3. Продавец настоящим заявляет, что поставляемый Товар по состоянию на момент его передачи Покупателю и Лизингополучателю принадлежит ему на праве собственности, свободен от любых обременений (залога, ареста, запрещения) и любых прав третьих лиц.

1.4. Все процедуры, связанные с таможенными органами, компетентными органами, предоставляющими разрешения, иные документы, необходимые для поставки Товара как в стране отправления, странах-транзита, так и в Республике Казахстан, Продавец осуществляет и оплачивает самостоятельно, без привлечения Покупателя и Лизингополучателя. Все расходы, сборы, налоги и иные платежи по поставке Товара осуществляются Продавцом самостоятельно, за его счет, без привлечения Покупателя.

1.5. В связи с тем, что Товар по настоящему Договору приобретается Покупателем у Продавца для Лизингополучателя, Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковые права по рекламации (предоставлению претензий) к Продавцу по качеству, комплектности и ассортименту поставляемого Товара, срокам передачи, вытекающих из настоящего Договора. Покупатель и Лизингополучатель имеют право предоставлять претензии Продавцу совместно и/или самостоятельно (по отдельности), но не противоречащие друг другу или нарушающие интересы Покупателя или Лизингополучателя, вытекающие из настоящего Договора. При соблюдении данного условия Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковое право на предоставление претензий Продавцу по любому пункту настоящего Договора, независимо от того, что такое право предоставлено либо в отдельности Покупателю, либо в отдельности Лизингополучателю, либо Покупателю и Лизингополучателю одновременно.

1.6. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, заключаемого всеми Сторонами в

қойған сәттен бастап туындайды.

1.7. Осы Шартқа қол қою арқылы Сатып алушы / лизинг алушы тауарды кедендік ресімдеу Дүниежүзілік сауда ұйымының кедендік әкелу баждарының ставкалары бойынша жүзеге асырылатыны туралы хабардар етілгенін растайды, осыған байланысты тауар тек Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға арналған және Қазақстан Республикасынан тыс жерде әкетуге, сатуға және пайдалануға жатпайды. Лизинг алушы Тараптар техниканы қабылдау-беру актісіне қол қойған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде тауарды ҚР шегінен тыс жерге әкетуді және өткізуді жүзеге асыруға құқылы емес.

2. Шарттың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Осы Шарттың жалпы құны ҚҚС-ны қоса есептегенде **40 704 132,00 (Қырық миллион жеті жүз төрт мың жүз отыз екі) тенге 00 тиын** құрайды (бұдан кейін – Жалпы құны).

2.2. Осы Шарт бойынша төлем келесі талаптарымен жүргізіледі:

2.2.1. **8 140 826,40 (Сегіз миллион жүз қырық мың сегіз жүз жиырма алты) тенге 40 тиын** құрайтын осы Шарттың Жалпы құнының **20% (жиырма пайызын)** Сатып алушы осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатушының банктік шотына, бірақ қандай жағдай болмасын Лизинг алушы Қосылу шартына жасалған Өтінішке 4.2. және 4.3. тармағында орындағаннан кейін төлейді, мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына аванстық төлем жасау және лизингті ұйымдастыру үшін комиссияны төлеу міндеттемесін, және Лизинг алушы Қосылу шартына жасалған Өтініш 1.6.-тармағын орындағаннан кейін төлейді, мұнда лизинг алушы өзіне мүлікті кепілге беру, сондай-ақ тиісті кепіл шартын белгіленген тәртіппен тиісті тіркеуші мемлекеттік органда тіркеу міндеттемелерді қабылдайды.

2.2.2. **32 563 305,60 (Отыз екі миллион бес жүз алпыс үш мың үш жүз бес) теңге 60 тиынды** құрайтын Шарттың Жалпы құнының **80% (сексен пайызын)** тараптар

соответствии с условиями настоящего Договора.

1.7. Подписанием настоящего Договора Покупатель/Лизингополучатель подтверждают, что уведомлены о том, что таможенное оформление Товара будет осуществлено по ставкам ввозных таможенных пошлин Всемирной торговой организации, в связи с чем Товар предназначена для эксплуатации исключительно на территории Республики Казахстан и не подлежит вывозу, продаже и эксплуатации за пределами Республики Казахстан. Лизингополучатель не вправе осуществлять вывоз и реализацию Товара за пределы РК в течение 3 (трех) лет с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Техники.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет **40 704 132,00 (Сорок миллионов семьсот четыре тысячи сто тридцать два) тенге 00 тиын**, в том числе НДС (далее – Общая стоимость).

2.2. Оплата по настоящему Договору, производится на следующих условиях:

2.2.1. **20% (двадцать процентов)** от Общей стоимости настоящего Договора, что составляет **8 140 826,40 (Восемь миллионов сто сорок тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге 40 тиын**, оплачивается Покупателем на банковский счет Продавца, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но в любом случае после исполнения Лизингополучателем п. 4.2. и 4.3. Заявления к Договору присоединения (пп. 5.2.1., 5.2.3. Договора финансового лизинга), где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и комиссию за организацию лизинга, а также после исполнения Лизингополучателем п. 1.6. в Заявлении к Договору присоединения, где Лизингополучатель принимает на себя обязательство предоставить имущество в залог, а также после регистрации соответствующего Договора залога в установленном порядке в соответствующем регистрирующем государственном органе.

2.2.2. **80% (восемьдесят процентов)** от Общей стоимости Договора, что составляет **32 563 305,60 (Тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи триста пять) тенге 60**

Тауардың жөнелтуге дайындығы туралы жазбаша хабарлағаннан сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатушының банктік шотына төлейді.

2.3. тараптар тауардың бағасын келісімге алды және осы Шарт қолданыста болатын кезеңде ұлғаю жағына қарай өзгертілмейді.

2.4. Осы Шарт бойынша төлем Сатушы ұсынған төлем жасауға арналған шоттың негізінде жүзеге асырылады.

3. Тауарды жеткізу талаптары мен қабылдау тәртібі

3.1. Сатушы осы Шарттың 2.2.1-тармағына сәйкес аванстық төлемді алған сәттен бастап **15 (он бес) жұмыс күн** ішінде Тауарды жеткізеді.

3.2. Жеткізу Сатушының Тауарды Сатып алушыға және Лизинг алушыға **ҚР, Алматы қ., Сүйінбай даңғылы, 497** мекенжайы бойынша орналасқан өз қоймасында Сатушының, Сатып алушының және Лизинг алушының арасында қол қойылатын және осы Тараптар мөрімен куәландыратын Қабылдау-өткізу актісі бойынша тапсыруы арқылы жүзеге асырылады.

3.3. Сатып алушыға / Лизинг алушыға ол жөнінде жазбаша хабарлау талабымен Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге рұқсат етіледі.

3.4. Орам Тауардың Лизинг алушы пайдаланатын орынға дейін бүтін жеткізілуін және кез келген бүлінуден сақталуын қамтамасыз етуі қажет. Орамдағы маркировка тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде талап етілетін стандартты ақпараттық-ескерту жазбаларынан құралуы тиіс.

3.5. Сатушы Сатып алушыға / Лизинг алушыға Қабылдау-өткізу актісі бойынша Тауармен / тауардың әр бірлігімен бірге құжаттар пакетін, соның ішінде өндіруші-зауыт ұсынған және оны пайдалану және сәйкес мемлекеттік органға, атап айтқанда келесі органда есепке тіркеу үшін қажетті құжаттарды тапсыруға міндетті:

- Тіркеуден шығару туралы белгі бар тіркеу туралы куәлік - №18 КО ТР сәйкес түпнұсқасы;
- Электронды шот-фактура;
- Пайдалану бойынша нұсқаулық;
- Тауарды жөнелту бойынша жүк құжаты-түпнұсқа;

тиын, оплачивается Покупателем на банковский счет Продавца, указанный в статье 9 Договора, в течение 5 (пять) рабочих дней после письменного Уведомления Продавцом Покупателя о готовности к отгрузке Товара.

2.3. Цены на Товар Сторонами согласованы и в период действия настоящего Договора не подлежат изменению в сторону увеличения.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании предоставленных Продавцом счетов на оплату.

3. Условия поставки и порядок приемки Товара

3.1. Продавец осуществляет поставку Товара в течение **15 (пятнадцать) рабочих дней** с момента получения авансового платежа, в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора.

3.2. Поставка осуществляется путем передачи Товара Продавцом Покупателю и Лизингополучателю на собственном складе, расположенном по адресу: **РК, г. Алматы, проспект Суюнбая, 497** по Акту приема-передачи, подписываемому между Продавцом, Покупателем и Лизингополучателем, и заверяемому печатями этих Сторон.

3.3. Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного уведомления об этом Покупателя/Лизингополучателя.

3.4. Упаковка должна обеспечивать целостную доставку Товара до места его эксплуатации Лизингополучателем и его сохранность от всякого рода повреждений. Маркировка на упаковке должна состоять из стандартных информационно-предупредительных надписей, требуемых при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

3.5. Продавец обязан передать Покупателю/Лизингополучателю по Акту приема-передачи вместе с Товаром/каждой единицей Товара пакет документов, в том числе выданных заводом-изготовителем к нему, и необходимый для его эксплуатации и постановки на учет в соответствующих государственных органах, а именно:

- Свидетельство о регистрации с отметкой о снятии с учета - оригинал по ТР ТС № 18;
- Электронная Счет-фактура;
- Руководство по эксплуатации;
- Накладная на отпуск запасов на сторону – оригинал;

- сервис кітапшасы – түпнұсқа;
- Қабылдау-өткізу актісі.

3.6. Сатып алушы мен Лизинг алушы Саушыдан Тауардың тапсыруға дайындығы туралы хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Тауарды қабылдау үшін өз өкілдерін жолдауға міндетті.

3.7. Тауар осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес келген жағдайда, Лизинг алушының, Сатып алушының және Сатушының өкілінің (өкілдерінің) қатысуымен қабылданады. Өз өкілдерінің қатысуын әр Тарап өз күшімен, өз қаражатымен және өз есебінен қамтамасыз етеді. Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойғанға дейін Тараптардың уәкілетті өкілдері Тауардың көлік және ілеспе құжаттарында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексереді, Тауарды сырттай қарайды және қабылдау нәтижесіне байланысты Қабылдау-өткізу актісіне немесе Рекламациялық актіге қол қояды.

3.8. Қабылдау-өткізу актісіне қойылған қол Лизинг алушының тарапынан Тауарды қабылдаған және Тауар Лизинг алушыға тапсырылған кезде оған қатысты шағымының болмауын растайды.

3.9. Қабылдау кезінде (қабылдау уақытында) тауардың жеткіліксіз болуы (сапасы, саны және/немесе жиынтығы бойынша) анықталған жағдайда, Тараптар Рекламациялық актіге қол қояды, онда анықталған кемшіліктің тізбесі көрсетіледі. Сатушы кемшіліктерді жояды және/немесе Тауарды / Тауардың бұзылған бөліктерін қысқа мерзімде, кез келген жағдайда олар анықталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ауыстырады. Қабылдау барысында анықталған барлық сәйкессіздіктер жойылғаннан кейін Тараптар Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

3.10. Тауар шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда (кемшіліктер және/немесе кем шығу анықталған және/немесе Тауар жиынтықталмаған жағдайда), оны ауыстыру / жиынтықтау / қосымша жеткізу бойынша барлық шығыстарды, соның ішінде Лизинг алушы пайдаланатын орынға дейінгі көлік шығыстарын Сатушы өзіне қабылдайды.

3.11. Егер лизинг алушы меншік құқығы ауысқаннан кейін уақтылы болған жағдайда, қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес 3.2-тармақта айқындалған мекенжай бойынша тауарды сақтау қоймасынан алуды

- Сервисная книжка– оригинал;
- Акт приема-передачи товара.

3.6. Покупатель и Лизингополучатель обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Продавца о готовности Товара к передаче, направить своих представителей для приемки Товара.

3.7. Приемка Товара осуществляется при условии соответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, с участием представителя (представителей) Лизингополучателя, Покупателя и Продавца. Участие своих представителей каждая Сторона обеспечивает своими силами, средствами и за свой счет. Перед подписанием Акта приема-передачи Товара уполномоченные представители Сторон проверяют соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, производят внешний осмотр Товара и в зависимости от результатов приемки подписывают Акт приема-передачи либо Рекламационный акт.

3.8. Подписанный Акт приема-передачи свидетельствует об отсутствии со стороны Лизингополучателя претензий к Товару при его приемке и передаче Товара Лизингополучателю.

3.9. В случаях, когда при приемке (во время приемки) были обнаружены недостатки Товара (по качеству, количеству и/или комплектности), Стороны подписывают Рекламационный Акт, где указывают перечень выявленных недостатков. Продавец устраняет недостатки и/или производит замену Товара/неисправных частей Товара в кратчайшие сроки, причем в любом случае в пределах 5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления. После устранения всех выявленных в ходе приемки несоответствий Товара, Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара.

3.10. В случае несоответствия Товара условиям настоящего Договора (обнаружения недостатков и/или недостачи и/или некомплектности Товара) все расходы по его замене/допоставке/доукомплектации, в том числе транспортные расходы до места его эксплуатации Лизингополучателем, Продавец принимает на себя.

3.11. В случае, если Лизингополучатель своевременно после перехода права собственности, согласно акту приема-передачи не производит выемку Товара со склада хранения по адресу, определенному в пункте

жүргізбейді. Лизинг алушы сатушыға берілген шоттарға сәйкес 3 (үш) банктік күн ішінде тауарды сақтау бойынша шығындарды өтейді.

4. Кепілдіктер

4.1. Сатушы бұрын қолданылмаған, анық және/немесе жасырылған ақаулары жоқ тауарды жеткізуге, сонымен қатар Тауардың осы шарттың талаптарына, техникалық талаптарға және өндіруші зауыт ұсынған сәйкестік және сапа сертификаттарына сәйкес келетініне, стандарттарына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыста болатын аталған Тауарға қатысты қолданылатын барлық стандарттар мен нормативтерге жауап беретіне кепілдік береді.

4.2. Лизинг алушы Тауарды пайдалану ережелерін сақтаған кезде, қандай жағдай бірінші орын алатынына байланысты Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап 12 (он екі) ай ішінде ақаулар Сатушының және/немесе 70 000 км-ге дейін (қайсысы бірінші келеді) өндіруші зауыттың кінәсінен туындады деген талаппен, Сатушы әзірленген Тауардың ақаулары үшін жауап береді.

4.3. Кепілдік осы Шарттың №2 қосымшасында баяндалған кепілдік беру талаптарына сәйкес беріледі. Бұл ретте, осы Шартта көзделген кепілдік талаптары мен оған № 2 қосымшада баяндалған кепілдік беру талаптары арасында қайшылықтар туындаған жағдайда, № 2 қосымшаның және оған тиісті қосымшалардың талаптары басым болады.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Тауарды сақтау үшін жауапкершілік, сонымен қатар техникалық құжаттамада көзделген көлемде пайдалануға мүмкіндік бермейтін, оның жойылуына, жоғалуына, бүлінуіне, мерзімінен бұрын бұзылуына, ұрлануына байланысты тәуекелдер және Тауар нақты тапсырылған сәтке дейін (барлық Тарап Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәтке дейін) болған өзге мүлдіктік тәуекелдер Сатушыға, Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылғаннан кейін Лизинг алушыға жүктеледі.

5.2. Тауарды кездейсоқ бұзу немесе бүлдіру тәуекелін, сонымен қатар Тауарды сақтау үшін жауапкершілікті Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен бастап

3.2. Договора, то Лизингополучатель возмещает Продавцу затраты по хранению Товара, в течение 3 (трех) банковских дней, согласно выставленным счетам.

4. Гарантия.

4.1. Продавец гарантирует поставку Товара, ранее не бывшего в употреблении, отсутствие явных и/или скрытых дефектов, а также соответствие Товара условиям настоящего Договора, техническим условиям и сертификатам соответствия и качества, выданным заводом-изготовителем, а также всем стандартам и нормативам, применительно к данному Товару, действующим на территории Республики Казахстан.

4.2. Продавец несет ответственность за дефекты в поставленном Товаре при условии, что дефекты образовались по вине Продавца и/или завода-изготовителя, в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи или пробега до 70 000 км, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше, при соблюдении Лизингополучателем правил эксплуатации Товара.

4.3. Гарантия предоставляется согласно условиям предоставления гарантии, изложенным в Приложении № 2 настоящего Договора. При этом, в случае возникновения противоречий между условиями гарантии, предусмотренными настоящим Договором, и условиями предоставления гарантии, изложенными в Приложении № 2 к нему, преваляющими будут являться условия Приложения № 2 и соответствующих приложений к нему.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Ответственность за сохранность Товара, а также риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, преждевременной поломкой, хищением Товара, приведшие к невозможности его использования в объеме, предусмотренном технической документацией, и иные имущественные риски до момента фактической передачи Товара (до момента подписания всеми Сторонами Акта приема-передачи Товара) несет Продавец, после подписания Акта приема-передачи несет Лизингополучатель.

5.2. Риск случайной гибели и порчи Товара, а также ответственность за сохранность Товара с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара несет Лизингополучатель.

Лизинг алушы көтереді.

5.3. Сатушы Шарттың 3.1-тармағында көзделген Тауарды жеткізу мерзімін бұзған жағдайда, Сатып алушы талап қоюға құқығы, ал Сатушы бұл жағдайда жеткізу мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы құнының 0,01% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ шарттың жалпы құнының 5% - нан аспайды. Сатып алушы Шарттың талаптарына сәйкес тұрақсыздық айыбын төлеу бойынша талап ұсынған жағдайда Шарттың талаптарына сәйкес Тауардың кейінгі төлемін Сатып алушы Сатушы осы тармақ бойынша міндеттемелерді тиісті дәрежеде орындағаннан кейін (Сатып алушының хабарламасына сәйкес өсімпұл толық көлемде төленгеннен кейін) жүзеге асырады.

5.4. Сатушы қабылдау кезінде және/немесе кепілдік берілген мерзім ішінде анықталған ақауларды жою мерзімін бұзған жағдайда, Сатып алушы талап етуге, ал Сатушы міндеттемелерді орындау мерзімін кешіктірген әр күн үшін ақаулары бар өнімнің құнының 0,01 % мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы құнының 5%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге міндетті.

5.5. Сатып алушы Сатушыға алдын ала төлем жасағаннан кейін Лизинг алушы Тауарды қабылдаудан негізсіз бас тартқан немесе Лизинг алушы Шарттан негізсіз бас тартқан жағдайда, Сатушы Сатып алушыдан сәйкес хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде алдын ала төленген соманы Сатып алушыға қайтаруға міндеттенеді, бұл кезде Сатушы Лизинг алушыға келтірілген залалды өтеу туралы талап қоюға құқылы.

5.6. Егер Сатушы тауарды жеткізу мерзімін 20 (жиырма) күнтізбелік күнге немесе одан көп мерзімге кешіктірген жағдайда, Сатып алушы осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, ал Сатушы Сатып алушыдан Шартты бұзу туралы талапты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сатып алушыдан алынған ақша қаражаттарын Сатып алушының осы Шарттың 9-бабында көрсетілген шотына қайтаруға, Шарттың 5.4-тармағына сәйкес өсімпұл төлеуге және Шарттың жалпы құнының 5 % мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді.

5.3. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара, предусмотренных п. 3.1. Договора, Покупатель вправе предъявить требование, а Продавец в таком случае обязан оплатить пеню в размере 0,01% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки, начиная со дня, когда Товар подлежал передаче в соответствии с условиями настоящего Договора, по день фактической передачи включительно, но не более 5% (пять) процентов от общей стоимости Договора. В случае предъявления Покупателем требования об оплате неустойки, дальнейшая оплата Товара в соответствии с условиями Договора будет осуществлена Покупателем только после надлежащего исполнения Продавцом обязательств по настоящему пункту (уплаты пени в полном объеме в соответствии с уведомлением Покупателя).

5.4. В случае нарушения Продавцом сроков устранения недостатков Товара, выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока, Покупатель вправе требовать, а Продавец обязан уплатить пеню в размере 0,01% от стоимости Товара с недостатками за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 5% от общей стоимости Договора.

5.5. В случае необоснованного отказа Лизингополучателя от приемки Товара либо необоснованного отказа Лизингополучателя от Договора после осуществления Покупателем предоплаты Продавцу, Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления, вернуть Покупателю полученную от него сумму предоплаты, при этом Продавец вправе предъявить к Лизингополучателю требование о возмещении понесенных убытков.

5.6. В случае, если просрочка в поставке Товара Продавцом составит 20 (двадцать) и более календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а Продавец обязуется осуществить возврат полученных от Покупателя денежных средств на счет Покупателя, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя требования о расторжении настоящего Договора, оплатить пеню в соответствии с п.5.4 Договора, и штраф в размере 5% от общей стоимости Договора.

5.7. Сатып алушы мен Лизинг алушы сонымен қатар өз таңдауы бойынша Сатушыдан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 428-бабында көзделген талаптарды орындауын талап етуге құқылы.

5.8. Тараптардың осы Шартта көзделмеген жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

5.9. Қазақстан Республикасы мен ҚХР арасындағы шекаралық өту пункттері арқылы көлік қатынасын шектеу және/немесе уақытша тоқтату себебі бойынша осы Шартта көзделген мерзімдерде Тауар жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, Сатушының Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі Шарттың 5.3-тармағында көзделген айыппұл санкцияларын қолданбай, мәжбүрлі кідірту кезеңіне ұзартылады. Мәжбүрлі кідіріс туындаған әрбір жағдай Сатушыға Сатып алушының атына жіберілген жазбаша хабарламамен сүйемелденуі тиіс.

5.10. Егер Сатып алушы Шарттың 2.2.1-тармағына сәйкес төлем жасамаса, Сатушы осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

5.11. Лизинг алушы Тауарды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге әкеткен немесе сатқан жағдайда Сатушыға осы Шарттың 2.1. тармағында көрсетілген Тауардың жалпы құны мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді, оған қатысты 1.7-тармағында көзделген шектеудің бұзылуы анықталады нақты келісім.

6.Форс-мажор

6.1. Тараптар осы Шарт жасалғаннан кейін Тараптар алдын ала біле алмаған, тиісті шаралар арқылы тоқтата алмаған төтенше жағдайлардың нәтижесінде туындаған, дүлей күшті жағдайлардың (форс-мажор) әсерінен осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.2. Осындай төтенше жағдайларға төмендегілер жатады (оған қоса, бірақ мұнымен шектелмей): егер осы жағдайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тікелей әсер етсе және Тараптың еркіне және кінәлі

5.7. Покупатель и Лизингополучатель, также вправе по своему выбору потребовать от Продавца выполнения условий, предусмотренных статьей 428 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

5.8. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.9. В случае невозможности поставки Товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по причине ограничения и/или приостановления транспортного сообщения через пункты пограничного перехода между РК и КНР, срок выполнения Продавцом своих обязательств по Договору продлевается на период вынужденной задержки без применения к нему штрафных санкций, предусмотренных п. 5.3 Договора. Каждый случай возникновения вынужденной задержки должен сопровождаться письменным уведомлением Продавца, направленным в адрес Покупателя и Лизингополучателя.

5.10. В случае, если Покупатель не вносит оплату согласно п. 2.2.1. Договора, Продавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

5.11. Лизингополучатель, в случае вывоза или реализации Товара за пределы РК, обязуется выплатить Продавцу штраф в размере полной стоимости Товара, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, в отношении которого было выявлено нарушение ограничения, предусмотренного п. 1.7. настоящего Договора.

6. Форс-мажор.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

6.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся (включая, но не ограничиваясь): чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, война, военные действия любого характера, гражданские беспорядки, забастовки в отрасли

әрекетіне байланысты болмаса, табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, соғыс, кез келген сипаттағы әскери қимылдар, азаматтық тәртіпсіздіктер, облыс пен өңірдегі көтерілістер, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының осы Шартты орындауға мүмкіндік бермейтін, орындалуы міндетті нормативтік актілерді немесе шешімдерді қабылдауы.

6.3. Форс-мажор жағдайы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін Тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде дүлей күшті жағдайлар орын алған өңірдің Сауда-өнеркәсіп палатасының сәйкес құжатымен форс-мажор жағдайларының туындауын растап, ол жөнінде кез келген қолжетімді әдіспен басқа Тараптарға хабарлауға міндетті.

6.4. Осы Шарттың 6.3-тармағында көзделген уақытылы және тиісті дәрежеде хабарлау болмаған кезде Тарап арап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін жағдай ретінде форс-мажор жағдайларының әсеріне сілтеме жасауға құқылы болмайды және екінші тарапқа осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауынан және/немесе тиісті дәрежеде орындамауынан туындаған барлық залалды өтеуге міндетті.

6.5. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған мерзімге сәйкес жылжытылады. Егер бұл жағдайлар 60 (алпыс) күннен астам мерзімге созылатын болса, Тараптардың кез келгені Шартты бұзу болжанған күннен кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын басқа тараптарға хабарлап, осы Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптардың келісім бойынша әр Тарап Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей екінші тарапқа осы Шарт бойынша алынғандардың барлығын қайтаруға немесе нақты орындалған міндеттемелер бойынша өзара есеп айырысуға міндетті. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысының басқа тараптан келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы болмайды.

7. Даулы мәселелерді шешу тәртібі

и регионе, принятие уполномоченными государственными органами Республики Казахстан обязательных к исполнению нормативных актов или решений, повлекших за собой невозможность выполнения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору, и не зависели от воли и виновного поведения Стороны

6.3. Сторона, которой наступление форс-мажорных обстоятельств препятствует исполнению обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другие Стороны любым доступным способом, подтвердив наступление форс-мажорных обстоятельств соответствующим документом Торгово-промышленной палаты того региона, где имело место обстоятельство непреодолимой силы.

6.4. При отсутствии своевременного и надлежащего извещения, предусмотренного п.6.3 настоящего Договора, Сторона не вправе ссылаться на воздействие форс-мажорных обстоятельств, как препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору и обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Стороной обязательств по настоящему Договору.

6.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с уведомлением других Сторон о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения. В таком случае, по согласованию Сторон, каждая из Сторон должна вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору либо произвести взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от других Сторон возмещения причиненных убытков

7. Порядок разрешения споров

7.1. Осы Шарт бойынша және/немесе соған байланысты Тараптардың арасында туындайтын барлық даулар және/немесе келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз жүргізу арқылы шешіледі.

7.2. Тараптар осы Шартқа байланысты туындайтын барлық дауларды (келіспеушіліктерді) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының жалпы юрисдикция соттарында, ал Сатып алушының таңдауы бойынша - немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының жалпы юрисдикция соттарында не Регламентіне сәйкес Қазақстан Республикасының Халықаралық Арбитраж (Третей) соттарында қарауға келісті.

7.3. Осы Шартқа қатысты қолданылатын құқық – Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы.

8. Қорытынды қағида

8.1. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін Тараптар арасында Шарттың мәніне және талаптарына қатысты жасалған барлық алдын ала келісімдер мен хаттардың күші жойылады.

8.2. Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар өздеріне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданыста болады.

8.3. Тараптардың ешқайсысының басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

8.4. Осы Шарт бойынша барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделетін болса, оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрімен бекіткен кезде жарамды болады.

8.5. Егер осы Шартта өзгеше белгіленбесе, осы Шартты орындау аясында Тараптар жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар) осы Шарттың 9-бабында көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе пошта қызметі және/немесе факс және/немесе электронды пошта арқылы (жеткізілгені туралы белгісімен) жолданған жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі.

8.6. Шарттың, қосымшалардың, толықтырулардың, спецификацияның факсимильді көшірмелерін Тараптар

7.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.

7.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора, в судах общей юрисдикции Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а по выбору Покупателя – либо в судах общей юрисдикции Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо в Международном Арбитражном (Третейском) Суде Республики Казахстан в соответствии с его Регламентом.

7.3. Правом, применимым к настоящему Договору, является действующее право Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

8.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие договоренности и переписка между Сторонами в отношении предмета Договора и его условий теряют силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права или обязательства третьим лицам по настоящему Договору без письменного согласия других Сторон.

8.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями Сторон.

8.5. Все уведомления (требования, сообщения), направляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, считаются направленными и/или полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их направления нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте (с отметкой о доставке) по реквизитам, указанным в статье 9 настоящего Договора, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.

8.6. Факсимильные копии Договора, приложений, дополнений, спецификаций являются обязательными для Сторон и имеют

орындауға міндетті және олар құжаттардың түпнұсқаларымен бірдей заңды күшке ие. Тараптар бұрын факсимильді байланыс немесе электронды пошта арқылы берілген құжаттардың түпнұсқаларын 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдауға міндетті.

8.7. Осы Шарттың әрбір Тарабы екінші тараптан алынған ақпараттың, сонымен қатар осы Шарттың талаптарының қатаң конфиденциалдылығын сақтауға міндетті.

8.8. Лизинг алушының Қаржы лизингі шартының Қосылу шартына жасалған Өтінішке 4.2. және 4.3. тармағында көзделген міндеттемелерді орындамауы (мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы лизингін ұйымдастыру үшін аванстық төлем мен комиссияны жүргізу міндеттемесін қабылдайды), осы Шарттың қолданысының күшін жою талабы болып табылады. Осы күшін жою талабы орын алған жағдайда Сатып алушы ол орын алған сәттен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Сатушыға аталған жағдай және Сатушының Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға қатысты немесе Сатып алушының және/немесе Лизинг алушының Сатушыға қатысты қандай да бір мүлктік және өзге шағымдарысыз осыған байланысты Тараптарды осы Шарт бойынша барлық құқықтары мен міндеттемелерінің тоқтатылатыны туралы факс және/немесе электронды пошта арқылы хабарлайды.

8.9. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші тең 4 (төрт) түпнұсқа данада жасалған, 1 (бір) данадан Сатушы мен Лизинг алушы үшін және 2 (екі) данасы Сатушы үшін. Орыс және қазақ тіліндегі мәтіндер сәйкес келмеген жағдайда орыс тіліндегі мәтін басым болады.

юридическую силу наравне с оригиналами документов. Стороны обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней направить оригиналы документов, ранее переданных факсимильной связью или электронной почтой.

8.7. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной от другой Стороны, а также условий настоящего Договора.

8.8. Неисполнение Лизингополучателем своего обязательства, п. 4.2. и 4.3. Заявления к Договору присоединения, где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и комиссию за организацию финансового лизинга, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, является отменительным условием действия настоящего Договора. В случае наступления указанного отменительного условия, Покупатель, не позднее 2-х рабочих дней с момента его наступления, уведомляет Продавца о данном обстоятельстве по факсу и/или электронной почте и прекращении в связи с этим всех прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору, без каких-либо имущественных и иных претензий Продавца к Покупателю и/или к Лизингополучателю или Покупателя и/или Лизингополучателя к Продавцу.

8.9. Настоящий Договор составлен на русском и казахском языках в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых по 1 (Одному) экземпляру для Продавца и Лизингополучателя, и 2 (Два) экземпляра для Покупателя. В случае расхождения русского и казахского текстов преимущественную силу имеет текст на русском языке.

9. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары / Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

САТУШЫ /ПРОДАВЕЦ:

«ULYTAU Со.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі/Товарищество с ограниченной ответственностью «ULYTAU Со.»

БСН/БИН: 220640042587

Резиденттігі: Қазақстан республикасы / Резидентство: Республика Казахстан;

Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Халиуллин көшесі, 206/12 үй, 3 /

Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, улица Халиуллина, дом 206/12, офис 3

Банковские реквизиты:

АҚ «Халық Банк»/АО «Народный Банк Казахстана»
Бек/Кбе 17
БСК/БИК HSBKKZKX
ЖСК/ИИК: KZ69601A861005706041

Директоры/Директор

_____ Жумагельдинов Даурен Бериккалиевич
(м.о./м.п)

САТЫП АЛУШЫ / ПОКУПАТЕЛЬ:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «ВСС Leasing» АҚ/Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» АО «ВСС Leasing»

Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле би көш., 143А-үй /
г. Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 143А
e-mail: info@centerleasing.kz

тел: 8/727/ 341 04 73

БСН/БИН: 020140001503

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы

ЖСК/ИИК KZ678562203116347262 (KZT)

в АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК: KСJBKZKX

КБЕ 15

27.03.2024 жылғы сериясы 60001, №1251364 ҚҚС

НДС серия 60001 №1251364 от 27.03.2024 года

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «ВСС Leasing» АҚ Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы /Руководитель Дирекции финансирования и развития проектов Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» АО «ВСС Leasing»

_____ Истелиева Асель Бактыбековна
(м.о./м.п)

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ЖК/ИП БАЙНАҚОВА Ә.А.

Мекенжайы/Адрес:

ҚР, Ақтөбе қ., Астана ауданы, ш / а.Алтын орда, 10Б үй, 50 пәтер/

РК, г. Актобе, район Астана, мкр.Алтын орда, д. 10Б, кв.50

ЖСН/ИИН 960824450923

ЖСК/ИИК KZ348562204155440568

в «Банк ЦентрКредит» АҚ/

АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК KСJBKZKX

тел: +7 707 857 53 77

_____ Байнақова Әсима Асқатқызы
(м.о./м.п)

14.07.2026 ж. №630/BL/14-07 Кейін
қаржылық лизингке беру үшін тауарды
сатып

Приложение № 1 к Договору
купли-продажи товара
для последующей передачи

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Тауардың атауы / Наименование Товара	Бірліктер саны, дана / Количество Единиц, шт.	Тауарды бір бірлігі үшін бағасы, KZT, ҚҚС-пен/ Цена за единицу Товара, KZT, с учетом НДС	Жалпы құны, KZT ҚҚС-пен / Общая стоимость, KZT, с учетом НДС
1	Самосвал SHACMAN модель SX32488L344C 2026 г. в. Колесная формула: 6*4 Габариты: 8216*2550*2730 мм Двигатель: Cummins ISD300 50 Евро V Номинальная мощность двигателя л. с.: 300 Кабина: L3000 Тип подвески: 10 листовых рессор спереди и 10 сзади Шины: 11R22.5 КПП: 9JS135T-B-QH50 с полным синхронизатором Тип: механическая, 9-ти ступенчатая, технология "FULLER" коробка отбора мощности Объем кузова: 14,4 м3 Передняя ось: 4,8 т (усиленная, двутавровая балка 5,5 т) Задняя ось: Одноступенчатый двойной мост 11,5Т -5,286 Объем топливного бака: 360 л Тормозная система: Алюминиевый воздушный ресивер, 4 канальный ABS (Марка: WABCO) Колесная база: 3375+1400 мм Характеристики кузова: сталь Т700 4800*2300*1300, днище 5, боковые 3, однослойный пол с подогревом. Собственный вес: 11 580 кг Комплектация: Одноместное спальное место, кондиционер с электроприводом, стеклоподъемник с электроприводом, ручное	1	30 771 510	30 771 510

DOC ID KZPKXV4202600013317FCC9A0D

	переключение, основное сиденье с гидравлическим приводом, виброизоляционная панель, четырехточечная гидравлическая подвеска, неметаллический трехступенчатый бампер + пластиковая встроенная педаль, зеркало заднего вида с электрообогревом, отечественный рулевой механизм, полый шлицевый приводной вал, низкотемпературный аккумулятор 180 Ач, низкотемпературный жгут трубопроводов, восьмиугольный укрепляющая хвостовая балка			
2	Самосвальный прицеп СНІТІАН модель EXQ9180Z 2026 г. в. Собственная масса: 5800 кг Внешние размеры: 8216 * 2550 * 2730 мм Размер грузового отсека кузова: 5000 * 2300 * 1200 мм Материал кузова: 700 МПа высокопрочная сталь Толщина кузова: боковые 3 мм, днище 5 мм Объем кузова: 13,8 м3 Ширина рамы: 1090 мм Колесная база: 3600 мм Гидроцилиндр: 4TGE110 * 2 Ось: 13 тонн * 2 Шины: 11R22.5*9 шт, входит одно запасное колесо Высота тягового кольца от земли: 720 мм Высота опорной плиты от земли: 1600 мм Метод разгрузки: Задняя разгрузка Угол подъема: 40±2 Подъемный цилиндр: 4TGE110*2 Метод ходового торможения: Барабанный воздушный тормоз Стояночный тормоз: Пневматический тормоз с пружинным энергоаккумулятором Конфигурация: рамы 8+8+6 (верхняя, нижняя, днище) + 90 мм (ширина/основная листовая рессора), 12 шт (основная рессора), 5 шт (дополнительная рессора)	1	9 932 622	9 932 622
	Барлығы / Итого:	40 704 132		



Осы Шарт бойынша барлық сомасы: ҚҚС-ны қоса есептегенде 40 704 132,00 (Қырық миллион жеті жүз төрт мың жүз отыз екі) теңге 00 тиын.
Всего по настоящему Договору на сумму: 40 704 132,00 (Сорок миллионов семьсот четыре тысячи сто тридцать два) тенге 00 тиын, с учетом НДС.

САТУШЫНЫҢ атынан / от
ПРОДАВЦА:

САТЫП АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ПОКУПАТЕЛЯ:

ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Жумагельдинов Даурен
Бериккалиевич
м.о./м.п.

Истелиева Асель
Бактыбековна
м.о./м.п.

Байнақова Әсима
Асқатқызы
м.о./м.п.

DOC ID KZPKXV4202600013317FCC9A0D



Кепілдік міндеттеме / Гарантийное обязательство

1. Тауардың сапасы экспорттаушы елде қабылданған стандарттарға сәйкес келуі тиіс.	1. Качество товара должно соответствовать принятым в стране экспортера стандартам
2. Кепілдік мерзімі бұйымды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі. Кепілдік міндеттемелер негізгі тораптар мен агрегаттарда табылған ақауларға, Алушы пайдалану бойынша нұсқаулықта жазылған дайындаушы зауыт көздеген техниканы пайдалану қағидаларын сақтаған жағдайда, сондай-ақ дайындаушы зауыттың сериялық нөмірі, шасси, қозғалтқыш нөмірлері көрсетілген көлік құралы паспортының көшірмесін ұсынған жағдайда ғана қолданылады.	2. Гарантийный срок исчисляется от даты подписания акта приема-передачи товара. Гарантийные обязательства применимы только к дефектам, обнаруженным на основных узлах и агрегатах при условии соблюдения Получателем правил эксплуатации техники, предусмотренных заводом-изготовителем, изложенных в инструкции по эксплуатации, а также при условии предъявления копии паспорта транспортного средства с указанием серийного номера завода-изготовителя, номеров шасси, двигателя.
3.Кепілдік беру талаптары	3.Условия гарантии
Кепілдік талаптары техниканы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және сервистік кітапшада, сондай-ақ кепілдік міндеттеменің 2-қосымшасына сәйкес көрсетілген талаптар негізінде жүргізілетін техникалық қызмет көрсетуді (бұдан әрі – ТҚК) уақтылы жүргізген кезде сервистік кітапшаның белгіленген бөлімдеріне өткізу туралы жазбаларды міндетті түрде енгізе отырып, жарамды және зауыттық ақауға қолданылады.	Условия гарантии действительны и распространяются на заводской брак при своевременном проведении технического обслуживания (далее ТО), проводимого на основании требований, указанных в инструкции по эксплуатации техники и сервисной книжке, а также согласно приложению №2 к гарантийному обязательству), с обязательным внесением записей о проведении в установленные разделы сервисной книжки.
3.1. Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен кейінгі 1 жыл ішінде немесе техниканың жұмыс істеу мерзімі ішінде 2 000 мото/сағат ішінде немесе мотосағат есептеуіші жоқ техника үшін 70 000 км-ге дейінгі жүрісте (қайсысы ерте басталатынына байланысты) кепілдік міндеттемелер: қозғалтқышқа, БАҚҚ-ге, белдеме редукторына және гидравликалық жүйеге (гидравликалық цилиндр, гидравликалық бак, гидравликалық сорғылар) қолданылады. Кепілдік электр жабдығына 3 ай бойы қолданылады. Қозғалтқыштың аспалы жабдығына (стартер, генератор, ауа компрессоры, су сорғысы, кондиционер компрессоры) кепілдік техниканы алған күннен бастап 6 ай ішінде қолданылады. Тіркеме бөліктері қабылдағышқа, серіппелі түйреуіштерге, жақтауға және айналмалы табаққа 12 айлық кепілдікпен қамтылған; Шатыр мойынтірегінде, гидравликалық цилиндрде, энергия аккумуляторында және таратқыш клапанда 6 ай; және электромагниттік клапандар мен сенсорларда 3 ай.	3.1. В течение 1 года или срока работы техники в течение 2 000 мото/часов или пробега до 70 000 км для техники не имеющей счетчика моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше) с даты подписания Акта приема-передачи, гарантийные обязательства распространяются на: двигатель, КПП, редуктор моста и гидравлическую систему (гидравлический цилиндр, гидравлический бак, гидравлические насосы). На электрооборудование гарантия распространяется в течении 3-х месяцев. На навесное оборудование двигателя (стартер, генератор, воздушный компрессор, водяная помпа, компрессор кондиционера) гарантия распространяется в течении 6 месяцев со дня получения техники. Гарантийные обязательства на детали прицепа устанавливаются сроком 12 месяцев на ресивер, пальцы рессор, раму и поворотный круг; 6 месяцев — на подшипник ступицы, гидравлический цилиндр, энергоаккумуляторы и клапан распределителя; 3 месяца — на электроклапаны и датчики.
3.2. Кепілдік міндеттемелер мынадай бөлшектерге қолданылмайды: тежегіш қалыптар, тежегіш дискілер және барабандар, жетекші, ілінісу дискілері, шыны тазалағыштың щеткалары мен тетіктері, кабинаның әйнектері, амортизаторлардың тіректері, әйнек көтергіш механизмдер, кабинаны көтеру механизмдері, капоталар, тұтқалар, есік құлыптары, шлангілер, түтіктер, келте құбырлар, Р. В. Д., резеңке қаптамалар және төлкелер, антриктер, манжеттер, тығыздамалар, төсемдер, сүзгілер және сүзгіш элементтер, ылғал айырғыштар, ЖҚОС, сорғы-помпа, гидравликалық клапандар, энергия аккумуляторлары, аккумуляторлар, шамдар, сақтандырғыштар, реле, сондай-ақ қызмет ету мерзімдері регламенттелген бөлшектер мен материалдарға (оталдыру бітелері, форсункалар, сүзгілер, белдіктер, майлар, салқындатқыш және тежегіш сұйықтықтар), шиналар, шынжыр табан трактары, тростар.	3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие детали: тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, ведущие, ведомые диски сцепления, щетки и механизмы стеклоочистителя, стекла кабины, стойки амортизаторов, механизмы стеклоподъемника, механизмы подъема кабины, капота, ручки, замки дверные, шланги, трубки, патрубки, Р.В.Д., резиновые чехлы и втулки, пыльники, манжеты, салники, прокладки, фильтры и фильтрующие элементы, влагоделатели, ТНВД, насос-помпа, гидравлические клапаны, энергоаккумуляторы, аккумуляторы, лампочки, предохранители, реле, а также на детали и материалы с регламентированными сроками службы (свечи зажигания, форсунки, фильтры, ремни, масла, охлаждающая и тормозная жидкости), шины, траки гусеницы, тросы.
3.3. Кепілдік мерзімі ішінде жоспарлы ТҚК толығымен Лизинг алушының есебінен жүргізіледі, сондай-ақ міндетті түрде Лизинг алушы майды (мотор, трансмиссиялық, гидравликалық), тежегіш сұйықтықтарды, антифризді, хладагентті, сүзгіні және жоспарлы ТҚК жүргізу үшін қажетті өзге де шығыс материалдарын Сатушыдан немесе Сатушымен келісілген үшінші тұлғалардан сатып алуға тиіс.	3.3. В течение гарантийного срока плановые ТО проводятся полностью за счет Лизингополучателя, а также в обязательном порядке Лизингополучатель должен приобретать масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические), тормозные жидкости, антифриз, хладагент, фильтра и иные расходные материалы, необходимые для проведения плановых ТО, у Продавца или у третьих лиц, согласованных с Продавцом.
4. Кепілдік міндеттемелер төмендегі себептер бойынша жарамсыз болған детальдарға қолданылмайды:	4. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, пришедшие в негодность по причинам:
4.1. өткізілетін техникаға арналған құжаттар пакетінде қоса берілетін, дайындаушы зауыт айқындайтын техниканы пайдалану қағидаларын бұзу;	4.1. нарушения правил эксплуатации техники, определяемых заводом-изготовителем, прилагаемых в пакете документов на реализуемую технику;
4.2. жол-көлік оқиғасы салдарынан бұйымның зақымдануы;	4.2. повреждения изделия в результате дорожно-транспортного происшествия;
4.3. сатушы өкілінің жазбаша рұқсатынсыз қозғалтқышты, беріліс қорабын, гидравликасын, техника белдемесін кез келген жөндеу жұмыстарын (оның ішінде пломбалардың бүтіндігін бұзу) жүргізу;	4.3. проведения любых ремонтных работ (в т.ч. нарушения целостности пломб) двигателя, коробки передач, гидравлики, моста техники без письменного разрешения представителя Продавца;
4.4. бұйымның конструкциясына өзгерістер енгізу, сатушымен келіспей қосымша аспалы жабдықты пайдалану;	4.4. внесения изменений в конструкцию изделия, использование дополнительного навесного оборудования без согласования с

	Продавцом;
4.5. Лизинг алушының дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес келмейтін және Сатушымен келісілмеген немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілмеген үшінші тұлғалардан сатып алынған майларды, трансмиссиялық, гидравликалық, тежегіш сұйықтықтарды, антифриздерді, хладагентті, сондай-ақ сүзгілер мен сүзгі элементтерін пайдалануы;	4.5. использования Лизингополучателем масел, трансмиссионных, гидравлических, тормозных жидкостей, антифризов, хладагента, а также фильтров и фильтрующих элементов, не соответствующих требованиям завода-изготовителя и приобретенных у третьих лиц, не согласованных с Продавцом, или не указанные в Руководстве по эксплуатации;
4.6. операторда (жүргізушіде) қажетті біліктіліктің болмауы;	4.6. отсутствие необходимой квалификации у оператора (водителя);
4.7. сыртқы факторлардың әсері, мысалы: өнімді сәйкес келмейтін жағдайларда сақтау, тастардың соққысы, өнеркәсіптік шығарындылар, шайырлы ағаш шөгінділері, тұз, бұршақ, дауыл, найзағай;	4.7. воздействия внешних факторов, таких как: хранение изделия в несоответствующих условиях, ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, шторма, молний;
4.8. техниканың осы түрін басқару құқығына белгіленген үлгідегі куәлігі жоқ тұлғалардың техниканы пайдалануы;	4.8. эксплуатации техники лицами, не имеющими удостоверений установленного образца на право управления данным типом техники;
4.9. Сатушының мамандары немесе уәкілетті тұлғалары болып табылмайтын тұлғалар кепілдіктің қолданылу кезеңінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын және техникалық қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізген кезде.	4.9. проведения ремонтно-восстановительных работ и технического обслуживания (ТО) в период действия гарантии лицами, не являющимися специалистами или уполномоченными лицами Продавца.
Жоғарыда аталған себептер бойынша туындаған ақауларды жою Лизинг алушының есебінен жүргізіледі.	Устранение неисправностей, возникших по вышеперечисленным причинам, производится за счет Лизингополучателя.
5. Кепілдік міндеттемелерді орындау кезінде жұмыстарды жүргізу талаптары:	5. Условия проведения работ при выполнении гарантийных обязательств:
5.1. Кепілдік міндеттемелердің қолданылу кезеңінде техника бөлшектерін диагностикалауды және ауыстыруды кесте (Кепілдік міндеттеменің 1-қосымшасы) негізінде белгіленген талаптарға сәйкес техниканы уақытша/тұрақты орналастыру орнында Сатушының қызметкерлері жүзеге асырады. Таңдалған нұсқаны Лизинг алушы Сатушының атына электрондық хатпен тіркейді. Хат Лизинг алушының техникаға одан әрі қызмет көрсету кезінде басқа нұсқаларды пайдалану мүмкіндігін шектемейді.	5.1. Диагностика и замена деталей техники в период действия гарантийных обязательств осуществляется работниками Продавца в месте временной/постоянной дислокации техники в соответствии с условиями, определенными на основании таблицы (приложение №1 к Гарантийному обязательству). Выбранный вариант фиксируется Лизингополучателем в электронном письме на имя Продавца. Письмо не ограничивает возможность использования Лизингополучателем иных вариантов при дальнейшем обслуживании Техники.
5.2. Сатушы мамандарына кепілдік қызмет көрсетуді жүргізу нұсқасын таңдаған кезде кепілдік беру жағдайы басталған кезде Лизинг алушы дереу Сатушының (warranty@tarlan2050.kz , info@tarlan2050.kz) мекенжайына жіберуге міндетті. warranty@tarlan2050.kz , info@tarlan2050.kz) мөрмен расталған белгіленген үлгідегі рекламация актісі (ұсынылатын рекламация актісіне жауап беру уақыты - 3 жұмыс күніне дейін), сондай-ақ Сатушыға келесі фото-бейне материалдарды ұсыну қажет:	5.2. При выборе варианта проведения гарантийного обслуживания специалистов Продавца, при наступлении гарантийного случая Лизингополучатель обязан незамедлительно выслать в адрес Продавца (warranty@tarlansps.kz , info@tarlansps.kz) акт рекламации установленного образца, заверенный печатью (время ответа на предоставляемый акт рекламации - до 3 рабочих дней) а также предоставить Продавцу следующие фото-видео материалы:
- техниканың VIN-коды (сериялық нөмірі) көрсетілген шильда техникасының суреті;	- фото шильды техники с указанным VIN-кодом (серийным номером) техники;
- техника шассинің рамасында қағылған VIN-кодтың суреті;	- фото выбитого VIN-кода на раме шасси техники;
- одометрдің суреті (жүгіріс / мотосағаттар);	- фото одометра (пробег/моточасы);
- техниканың жалпы түрінің суреті;	- фото общего вида техники;
- қашықтықта ақаулықтың жалпы түрінің суреті;	- фото общего вида неисправности на расстоянии;
- ауыстыруды талап ететін ақаулы қосалқы бөлiктің суреті (видео) ;	- фото (видео) дефектной запасной части, требующей замены;
- ақаудың өзі анық болған жағдайда оның суреті (видео) ;	- фото (видео) самого дефекта в случае его наглядности;
- шильда қозғалтқышының суреті;	- фото шильды двигателя;
- сервистік кітапшаның (борг журналының) суреті.	- фото сервисной книжки (бортового журнала).
5.3. Егер Лизинг алушы ақаулы техниканы Алматы қаласында орналасқан өңірлік сервистік бекеттің орналасқан жеріне жеткізген жағдайда (Тех. бөлімнің Тел.: +7 775 007 20 50), техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету ұсынылатын қызметтер мен пайдаланылатын қосалқы бөлшектерге ақы төлемей жүргізіледі.	5.3. В случае если Лизингополучатель доставляет неисправную технику в место дислокации регионального сервисного поста, расположенного в г. Алматы (Тел. Тех. отдела: +7 775 007 20 50), гарантийное сервисное обслуживание техники проводится без оплаты предоставляемых услуг и используемых запасных частей.
5.4. Рекламация актісі және техникаға кепілдікті қызмет көрсетуді жүргізудің таңдалған нұсқасы негізінде Диагностикалық жұмыстарды жүргізу мерзімі Сатушының механиктері (немесе оның уәкілетті өкілі) ақаулы техника орналасқан жерге келген сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннен аспауы тиіс. Сатушының (немесе оның уәкілетті өкілінің) механикасын диагностикалау кезеңінде техниканың ағымдағы ақаулықтарына диагностика жұмыстарын жүргізеді. Анықталған әлеуетті жұмыстар және оларды жүргізу үшін талап етілетін механиканың қосалқы бөлшектері диагностика актісінде көрсетіледі.	5.4. Сроки проведения диагностических работ на основании акта рекламации и выбранного варианта проведения гарантийного обслуживания техники не должны превышать 3 (трех) календарных дней с момента прибытия механиков Продавца (либо его уполномоченного представителя) на место дислокации неисправной техники. В период диагностики механики Продавца (либо его уполномоченного представителя) проводят диагностику текущих неисправностей техники. Выявленные потенциальные работы и требуемые для их проведения запасные части механики указывают в акте диагностики.
5.5. Диагностика нәтижелерінің негізінде Лизинг алушыға ақау актісімен орындалған жұмыстардың актісі ұсынылады, онда: ақаулықтың себептері, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін қажетті қосалқы бөлшектер/бөлшектер мен агрегаттар көрсетіледі. Кепілдік бойынша берілген және белгіленген қосалқы бөлшектерді Тараптар міндетті түрде актіге жазылады. Кепілдік бойынша жарамсыз (ауыстырылған) қосалқы бөлшектер Сатушыға қабылдау-беру актісі бойынша берілуге тиіс.	5.5. На основании результатов диагностики Лизингополучателю предоставляется акт выполненных работ с дефектным актом, в которых перечисляются: причины неисправности, запасные части/детали и агрегаты, необходимые для проведения ремонтно-восстановительных работ. Переданные и установленные по гарантии запасные части в обязательном порядке актируются Сторонами. Негодные (замененные) запасные части по гарантии должны быть переданы Продавцу по акту приема-передачи.
5.6. Сатушының (ҚР өзге субъектілерінің) қоймасында талап етілетін қосалқы бөлшектер, бөлшектер мен агрегаттар болмаған және оны дайындаушы зауыт жеткізу қажет болған жағдайда Сатушы ақаулы бөлшектерді ауыстыру мерзімін Лизинг алушымен жазбаша түрде қосымша келіседі, ол Ақау актісіне қол	5.6. В случае отсутствия требуемых запасных частей, деталей и агрегатов на складе Продавца (иных субъектов РК) и необходимости ее поставки заводом-изготовителем, Продавец дополнительно в письменном виде согласовывает с Лизингополучателем сроки замены неисправных деталей, которые

қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспауға тиіс. Бұл ретте міндеттемеде көрсетілген барлық қосалқы бөлшектердің кепілдік мерзімі техниканың мәжүрлік бос тұру уақытына ұзартылады.	не должны превышать 30 календарных дней с даты подписания дефектного акта. При этом гарантийный срок на все указанные в обязательстве запасные части продлевается на время вынужденного простоя техники.
5.7. Егер анықталған ақаулық кепілдік емес жағдай деп танылса, лизинг алушы диагностика және жөндеу бойынша жүргізілген жұмыстардың құнын, сондай-ақ сатушы ұсынған шотқа сәйкес іссапар шығыстарын (кеткен жағдайда) төлеуге міндетті.	5.7. Если выявленная неисправность признана не гарантийным случаем, Лизингополучатель обязан оплатить стоимость проведенных работ по диагностике и ремонту, а также командировочные расходы (в случае выезда), согласно предоставленному Продавцом счету.
5.8. Лизинг алушы кепілдік кезеңінде диагностика және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін өзге компаниялардың мамандарын таңдаған кезде Лизинг алушы бұл туралы Сатушыға жазбаша түрде хабарлайды, ол талап етілетін жұмыстарды жүргізуге жазбаша рұқсат беруге тиіс. Бұл ретте орнатылған бөлшектерге, жөнделген тораптарға (агрегаттарға) кепілдік қолданылмайды. Басқа бөлшектерге, тораптарға және агрегаттарға кепілдік сақталады.	5.8. При выборе Лизингополучателем в гарантийный период для проведения диагностических и ремонтно-восстановительных работ специалистов иных компаний, Лизингополучатель в письменном виде извещает об этом Продавца, который должен дать письменное разрешение на проведение требуемых работ. При этом на установленные детали, отремонтированные узлы (агрегаты) гарантия не распространяется. На иные детали, узлы и агрегаты гарантия сохраняется.
5.9. 5.6-тармақта көрсетілген мерзімдер бұзылған кезде Сатушы мерзімі өткен әрбір күн үшін жеткізілмеген қосалқы бөлшектер құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ олардың жалпы құнының 5%-нан аспайтын өсімпұл төлеуге міндеттенеді.	5.9. При нарушении сроков, указанных в пункте 5.6. Продавец обязуется оплатить пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленных запасных частей за каждый день просрочки, но не более 5% от их общей стоимости.
5.10. Қосалқы бөлшектерді жеткізу және кепілдікті қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізу мерзімі осы Келісімшарт бойынша қатысушы мемлекеттердегі ұлттық және/немесе мемлекеттік мерекелердің, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес форс-мажорлық мән-жайлардың қолданылу уақытына ұзартылады.	5.10. Срок поставки запасных частей и проведения работ по гарантийному обслуживанию продлевается на время действия национальных и/или государственных праздников в государствах-участниках по настоящему Контракту, а также форс-мажорных обстоятельств, согласно действующему законодательству.
5.11. Сатушының мамандары диагностика мен жөндеу жұмыстарына техниканың орналасқан жеріне бару үшін ұсынылған шотты төлегеннен кейін ғана кіріседі.	5.11. Специалисты Продавца приступают к диагностике и ремонтным работам только после оплаты выставленного счета за выезд к месту дислокации техники.
6. Егер бұйымның анықталған ақауын қандай да бір қосалқы бөлшектерді (дәнекерлеу, ажарлау, тарту және т.б.) қолданбай жөндеу арқылы немесе стандартты мөлшердегі бөлшектерді (жөндеу жиынтығына кіретін қосалқы бөлшектерді) қолдана отырып жою мүмкін болса, онда ақаулы бөлшекті (агрегатты) немесе тұтастай алғанда бұйымды ауыстыру жүргізілмейді. Лизинг алушы туындаған ақауларды Сатушының рұқсатынан кейін ғана өз бетінше жоюға құқылы.	6. Если выявленный дефект изделия возможно устранить посредством ремонта без применения каких-либо запасных частей (сварка, шлифовка, протяжка и т.д.) либо с применением деталей стандартных размеров (запасных частей, входящих в ремонтный комплект), то замена дефектной детали (агрегата), либо изделия в целом, не производится. Лизингополучатель имеет право самостоятельно устранить возникшие неисправности только после разрешения Продавца.
7. Кепілдік кезеңінде, Сатып алушы ақауларды жоюға өз бетінше әрекет еткен және Сатушыны хабардар ету, сондай-ақ анықталған ақаулар кезінде техниканы пайдалану бойынша уақтылы шаралар қолданбаған жағдайда, Сатушының рұқсатынсыз кепілдік міндеттемелер жарамсыз деп есептелсін.	7. В гарантийный период, в случае самостоятельных попыток устранения неисправностей Покупателем и неприятия своевременных мер по оповещению Продавца, а также эксплуатации техники при выявленных неисправностях, без разрешения Продавца, гарантийные обязательства считать не действительными. Настоящий пункт не распространяется на случаи, указанные в п.4.6. Договора.
8. Сатушы телефон арқылы сөйлесулерді, басқа техниканы жалға алуды, қонақ үйде тұруды, уақыттан айырылу және жоғалған пайданы, нақты залалды және өзгелерді қоса алғанда, техника ақаулығын жою кезінде Лизинг алушының шеккен шығындары үшін жауапты болмайды.	8. Продавец не несет ответственности за убытки Лизингополучателя, понесенные во время устранения неисправности техники, включая телефонные переговоры, аренду другой техники, проживание в гостинице, потерю времени и упущенную выгоду, реальный ущерб и иное.
9. Сатушы осы Шартта, кепілдікте немесе кез-келген түрдегі мәлімдемеде көрсетілмеген айқын немесе болжанатын басқа талаптарды жоққа шығарады.	9. Продавец исключает прочие условия, явные или подразумеваемые, не прописанные в данном договоре, гарантии или заявления любого рода.
10. Кепілдік қызмет көрсетуді жүргізу кезеңінде келесі ілесіп (қосымша) жұмыстар туындаған жағдайда: кондиционерге, ДВС, гидравликаға және трансмиссияға сұйықтықтарды/майларды сатып алуға және құюға байланысты тораптар мен агрегаттарды (пеш радиаторы, кондиционер, РВД, тежегіш суппорты, түтіктер және т. б.) ауыстыру, сондай-ақ осы үшін сатып алу қажеттілігі барлық адаптерлер мен құрылғылардың операциялары, пайда болған барлық шығындарды Лизинг алушы төлейді.	10. В случае возникновения сопутствующих (дополнительных) работ в период проведения гарантийного обслуживания, как-то: замена узлов и агрегатов (радиатора печки, кондиционера, РВД, тормозных суппортов, трубок и т.п.), связанных с приобретением и закачкой жидкостей/масел в кондиционер, ДВС, гидравлику и трансмиссию, а также необходимости приобретения для этих операций всевозможных переходников и приспособлений, все возникшие расходы оплачиваются Лизингополучателем.
11. Кепілдік міндеттемеге байланысы жоқ жұмыс түрлерін және техникалық қызмет көрсетуді Лизинг алушы өз есебінен жүргізеді.	11. Виды работ, не связанные с гарантийным обязательством, и проведение технического обслуживания Лизингополучатель производит за свой собственный счет.

**Кепілдік беру міндеттемесіне
1-қосымша / Приложение № 1
к гарантийному обязательству**

№ п/п/ № р/б	Техникаға кепілдік берілетін қызмет көрсетуінің талаптары / Условия гарантийного обслуживания техники	Жүргізілетін жұмыстардың төлену талаптары / Условия оплаты проводимых действий	Кепілдік берілетін қызмет көрсету кезінде қосалқы бөлшектердің жеткізілу талаптары / Условия поставки запасных частей при проведении гарантийного обслуживания	Ескертпе / Примечание
1	Сервистік автокөлікпен шығып, бөлшекті (торапты) диагностикалау және ауыстыру (жөндеу). / Диагностика и замена (ремонт) детали (узла) с выездом на сервисном автомобиле	Лизинг алушы Сатушының мамандары әр келген сайын жазып берілетін шотта көрсетілген көлік шығынын ¹ төлейді. / Лизингополучатель оплачивает командировочные расходы ¹ , указанные в счете, выставляемом при каждом выезде специалистов Продавца	Ауыстырылатын бөлшекті (торапты) Сатушының жұмыскерлері тегін жеткізеді. / Заменяемая деталь (узел) доставляется работниками Продавца бесплатно	Лизинг алушы Сатушының мамандарына бөлшекті (торапты) орнату жұмыстарын жүргізу үшін жүк көтергіш механизмдерді ұсынады. / Лизингополучатель предоставляет специалистам Продавца грузоподъемные механизмы для проведения работ по установке детали (узла)/
2	Қоғамдық көлікпен ² шығып, бөлшекті (торапты) диагностикалау және ауыстыру (жөндеу). / Диагностика и замена (ремонт) детали (узла) с выездом на общественном транспорте ²	Лизинг алушы Сатушының мамандары әр келген сайын жазып берілетін шотта көрсетілген көлік шығынын төлейді. / Лизингополучатель оплачивает командировочные расходы, указанные в счете, выставляемом при каждом выезде специалистов Продавца	Ауыстырылатын бөлшек (торап) техника дислокацияланатын жерге Лизинг алушының есебінен жеткізіледі. / Заменяемая деталь (узел) доставляется к месту дислокации техники за счет Лизингополучателя/	Лизинг алушы Сатушының мамандарына Сатушы мен Лизинг Алушының өкілдері арасында алдын ала келісілген бөлшекті (торапты) орнату жұмыстарын жүргізу үшін жүк көтергіш механизмдерді, қажетті саймандар мен диагностикалау жабдықтарын ұсынады. / Лизингополучатель предоставляет специалистам Продавца грузоподъемные механизмы для проведения работ по установке детали (узла), требуемые инструменты и диагностическое оборудование, согласованные перед выездом между представителями Продавца и Лизингополучателя/
3	Үшінші тұлғаларға диагностика және жөндеу жүргізуге рұқсат беру. / Выдача разрешения на диагностику и ремонт третьим лицам	Сатушыға төлем жүргізілмейді. / Оплата Продавцу не проводится	Ауыстырылатын бөлшек (торап) техника дислокацияланатын жерге Лизинг алушының есебінен жеткізіледі. / Заменяемая деталь (узел) доставляется к месту дислокации техники за счет Лизингополучателя	Сатушы техниканы Лизинг алушыға диагностика жүргізуге рұқсат береді. Сатушының мамандары бөлшекті (торапты) орнату жұмыстарына қатыспайды. Орнатылған бөлшектерге, жөнделген тораптарға (агрегаттарға) кепілдік берілмейді. Өзге бөлшектерге, тораптар мен агрегаттарға кепілдік күші сақталады. / Продавец дает разрешение на проведение диагностики Лизингополучателю техники. Специалисты Продавца в проведении работ по установке детали (узла) не участвуют. На установленные детали, отремонтированные узлы (агрегаты) гарантия не распространяется. На иные детали, узлы и агрегаты гарантия сохраняется/

1

Көлік шығыны Сатушының Есептік саясатына сәйкес есептеледі. / Командировочные расходы рассчитываются в соответствии с Учетной политикой Продавца

² Лизинг алушының қажетті жөндеу саймандары мен құрал-жабдықтары болған жағдайда Сатушы мамандарының жұмыс жүргізілетін орынға жету уақытын азайту үшін Лизинг алушымен келісіліп, диагностика немесе жөндеу қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілетін орынға ұшақпен жеткізілуі мүмкін. / Для уменьшения времени прибытия специалистов Продавца к месту проведения работ, при наличии у Лизингополучателя необходимых ремонтных инструментов и оборудования, по согласованию с Лизингополучателем передвижение к месту проведения диагностики или ремонтно-восстановительных работ может осуществляться самолетом

Кепілдік беру міндеттемесіне 2-қосымша / Приложение №2 к гарантийному обязательству

2000 м / сағ немесе 1 жылға дейінгі кепілдік кезеңінде ТҚК жүргізу кестесі (қайсысы ерте басталуына байланысты).

*** Автокрандардан басқа, арнайы техника үшін**

Тораптар мен агрегаттар	50 м / сағ (1ТО)	250 м / сағ (2ТО)	500 м / сағ (3ТО)	750 м / сағ (4ТО)	1000 м / сағ (5ТО)	1250 м / сағ (6ТО)	1500 м / сағ (7ТО)	1750 м / сағ (8ТО)	2000 м / сағ (9ТО)
ДВС	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру
АКПП/МКПП	Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру
Белдемелер мен редукторлар	Майды ауыстыру		Майды ауыстыру		Майды ауыстыру		Майды ауыстыру		Майды ауыстыру
Гидравлика			Сүзгілер мен майларды ауыстыру				Сүзгілер мен майларды ауыстыру		
Салқындатқыш сұйықты ауыстыру					Антифризді ауыстыру				Антифризді ауыстыру
Ауа сүзгісін ауыстыру.	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру

30 000 км-ге дейін жол жүру бойынша немесе 1 жылға дейінгі кепілдік кезеңінде ТҚК жүргізу кестесі (қайсысы ерте басталуына байланысты).

*** Мотосағат санаушымен жабдықталмаған арнайы техника үшін.**

Тораптар мен агрегаттар	8 000 км (1ТО)	16 000 км (2ТО)	24 000 км (3ТО)
ДВС	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру
АКПП/МКПП	Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру
ТРАНСМИССИЯ	Майды ауыстыру		Майды ауыстыру
Ауа сүзгісін ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру
Ылғал бөлгіш сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру
Салқындатқыш сұйықты ауыстыру			Антифризді ауыстыру (кеңес береміз)

2000 м / сағ немесе 1 жылға дейінгі кепілдік кезеңінде ТҚК жүргізу кестесі (қайсысы ерте басталуына байланысты).

*** Автокрандар үшін**

Тораптар мен агрегаттар	250 м / сағ (2ТО)	500 м / сағ (3ТО)	750 м / сағ (4ТО)	1000 м / сағ (5ТО)	1250 м / сағ (6ТО)	1500 м / сағ (7ТО)	1750 м / сағ (8ТО)	2000 м / сағ (9ТО)
ДВС	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру	Май, отын сүзгісі мен майды ауыстыру
АКПП/МКПП		Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру		Сүзгілер мен майларды ауыстыру
Белдемелер мен редукторлар		Майды ауыстыру				Майды ауыстыру		
Гидравлика				Сүзгілер мен майларды ауыстыру				Сүзгілер мен майларды ауыстыру
Салқындатқыш сұйықты ауыстыру								Антифризді ауыстыру
Ауа сүзгісін ауыстыру.	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру	Сүзгіні ауыстыру

DOC ID KZPKXV4202600013317FCC9A0D



Таблица проведение ТО в гарантийный период до 2000 м/ч или 1 год (в зависимости от того, что наступит ранее).

***Для спецтехники кроме автокранов**

Узлы и агрегаты	50 м/ч (1ТО)	250 м/ч (2ТО)	500 м/ч (3ТО)	750 м/ч (4ТО)	1000 м/ч (5ТО)	1250 м/ч (6ТО)	1500 м/ч (7ТО)	1750 м/ч (8ТО)	2000 м/ч (9ТО)
ДВС	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло
АКПП/МКПП	Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел
Мосты и редуктора	Замена масла		Замена масла		Замена масла		Замена масла		Замена масла
Гидравлика			Замена фильтров и масел				Замена фильтров и масел		
Замена охлаждающей жидкости					Замена антифриза				Замена антифриза
Замена воздушного фильтра.	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра

Таблица проведения ТО в гарантийный период до 30 000 км пробега или 1 год (в зависимости от того, что наступит ранее).

***Для спецтехники, необорудованной счетчиком мото-часов.**

Узлы и агрегаты	8 000 км (1ТО)	16 000 км (2ТО)	24 000 км (3ТО)
ДВС	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло
АКПП/МКПП	Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел
ТРАНСМИССИЯ	Замена масла		Замена масла
Замена воздушного фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра
Замена фильтра влагоотделителя	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра
Замена охлаждающей жидкости			Замена антифриза (рекомендуем)

Таблица проведение ТО в гарантийный период до 2000 м/ч или 1 год (в зависимости от того, что наступит ранее).

***Для Автокранов**

Узлы и агрегаты	250 м/ч (2ТО)	500 м/ч (3ТО)	750 м/ч (4ТО)	1000 м/ч (5ТО)	1250 м/ч (6ТО)	1500 м/ч (7ТО)	1750 м/ч (8ТО)	2000 м/ч (9ТО)
ДВС	Замена масляного, топливного фильтра и масла	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло	Замена масляного, топливного фильтра и масло
АКПП/МКПП		Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел		Замена фильтров и масел
Мосты и редуктора		Замена масла				Замена масла		
Гидравлика				Замена фильтров и масел				Замена фильтров и масел
Замена охлаждающей жидкости								Замена антифриза
Замена воздушного фильтра.	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра	Замена фильтра

**САТУШЫНЫҢ атынан / от
ПРОДАВЦА:**

**САТЫП АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ПОКУПАТЕЛЯ:**

**ЛИЗИНГ АЛУШЫНЫҢ
атынан / от
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:**

DOC ID KZPKXV4202600013317FCC9A0D

**Жумагельдинов Даурен
Бериккалиевич
м.о./м.п.**

**Истелиева Асель
Бактыбековна
м.о./м.п.**

**Байнақова Әсима
Асқатқызы
м.о./м.п.**

DOC ID KZPKXV4202600013317FCC9A0D



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZPKXV4202600013317FCC9A0D
Тип документа	Договор
Тема	ДКП_ИП Байнакова Э.А..docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/2304
Рег. Дата:	14.07.2026
Количество страниц	22
Подписи	3

Информация об отправителе

Отправитель	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
IP-адрес	91.198.63.12

Информация о получателях

Получатель 1	ИП "БАЙНАКОВА Э.А", 960824450923, Казахстан
Получатель 2	ТОО "ULYTAU CO.", 220640042587, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а)	ИСТЕЛИЕВА АСЕЛЬ
Компания	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
Должность	Руководитель Дирекции финансирования и развития проектов
IP-адрес	91.198.63.12
Email	assel.isteliyeva@bccleasing.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIWIAJY...7pdgxMPP2
Дата подписания	14.07.2026 11:27
Подписал(а)	БАЙНАКОВА ЭСИМА
Компания	ИП "БАЙНАКОВА Э.А"
Должность	Директор
IP-адрес	164.40.36.252
Email	festlife_kz@inbox.ru



Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Личная ЭЦП
Подпись	MIIVLwYJ.../4XWZKAA2
Дата подписания	14.07.2026 14:27
Подписал(а)	ЖУМАГЕЛЬДИНОВ ДАУРЕН
Компания	ТОО "ULYTAU CO."
Должность	Директор
IP-адрес	193.43.251.213
Email	timofeeva.o@baikonur.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWdgYJ...2OZiNmBEN
Дата подписания	14.07.2026 15:15

DOC ID KZPKXV4202600013317FCC9A0D

